

בשורת רישום חוכרי הדירות כבעלים בטאבו היא מתנה וקוץ בה.

עו"ד ליאור חריש

בעקבות ההסכם בין רמ"י לבין קק"ל בדבר חילופי קרקעות באזורים מיושבים, צפויים כמאה וארבעים אלף חוכרי דירות להירשם כבעלים של דירותיהם ללא תמורה וללא צורך בפעולה נוספת.

לכאורה זוהי בשורה משמחת למאות אלפי חוכרי הדירות במדינה, שסוף סוף יירשמו כבעלים של דירותיהם בטאבו ויחסכו מעתה את הצורך להתנהל מול רמ"י בכל הקשור לדמי חכירה והעברת זכויות.

אלא שמתנה הזו אינה נקייה מבעיות ומטלות עבור חלק גדול מבעלי הזכויות.

אחוז נכבד מחוכרי הדירות בישראל, מחזיקים בדירות בבניינים שניבנו על מקרקעין מסוג "מושע".

בניינים כאלו אינם רשומים כבית משותף, והדירות בהן אינן רשומות כיחידות נפרדות בטאבו, אלא כחלק בלתי מסוים ולא מוגדר בקרקע.

דירות בבניינים הרשומים על מקרקעי 'מושע', יוצרות קושי במכירה ובקניה, בשל חוסר האפשרות לזהות אותן כיחידה משפטית עצמאית נפרדת. לבעליהן אין זכויות ב"דירה" ספציפית, אלא בחלקת מקרקעין, והזכויות משותפות עם יתר הבעלים בחלקה.

חוסר האפשרות לזהות את הדירה כיחידה משפטית עצמאית מפחית את ערך הדירה, מקשה על נטילת משכנתא ובכך מגדיל את הקושי במכירת הדירה, וככלל עלול ליצור בעיות בין שכנים בבניין בכל הקשור לשימוש בדירות ובשטחים משותפים, כולל זכויות בניה.

בעיה זו נפתרת בד"כ באמצעות פרצלציה ורישום הבניין כבית משותף, או באמצעות הסכמי חכירה הדדיים או הסכמי שיתוף בין בעלי הזכויות בחלקה.

כאשר מדובר היה בנכס בבעלות מדינה (רמ"י או קק"ל), היתה נמנעת הבעיה, מאחר שבעלי החלקה (רמ"י או קק"ל) העניקו זכויות חכירה למחזיקי הדירות, באמצעות הסכמי חכירה, ובדרך זו יצרו זיהוי חד ערכי של הדירות.

כעת, ככל שיש כוונה לכלול בהסדר גם דירות מסוג זה ולרשמן על שם החוכרים, יתבטלו חווי החכירה ועימם הזיהוי החד ערכי של הדירות. יש להניח כי רמ"י לא תפעל לרישום בית משותף בנכסים אלו, ולא תמשיך בניהול מרשם מסודר של הנכסים הללו. משכך יצטרכו בעלי הזכויות להחליט אם להיוותר עם דירה שאינה יחידה משפטית נפרדת, או לפעול להסדרת הזכויות בין בעלי החלקה המשותפים.

רישום בית משותף, הסכמי חכירה בין בעלי חלקות או אפילו הסכמי שיתוף, כרוכים בתהליך משפטי מורכב, ומטבע הדברים בעלויות והוצאות לא מעטות.

שמחת חוכרי הדירות היא איפוא מוקדמת. לא בכדי נאמר במשלי "שונא מתנות יחיה". קרוב לוודאי שככל שמדובר במקרקעי 'מושע', כל "מתנה" שתיתן על יד רמ"י לבעלי הדירות בדמות רישום בעלות בטאבו, תגרור עימה מטלה לא פשוטה של הסדרת זכויות, או לחילופין פגיעה בערך הדירות וביכולת לעשות שימוש בזכויות, לרבות מכירתן.